

CONSULTORÍA GARRIGUES — Sara García Aldonza

(Valladolid) · Preparación

Contexto: consultoría de 1 hora facilitada por Wolaria. Abogada: Sara García Aldonza (Garrigues Valladolid). Objetivo de Javier: que las escrituras de constitución de Ekio BioTech S.L. y Ekio Holdings S.L. queden **perfectas y preparadas para captar financiación (SODICAL, ENISA) y una ronda de inversores en un futuro cercano.**

Regla de oro de la reunión: una hora da para 12-18 preguntas bien contestadas. Las de los **Bloques A y B son las que no te puedes ir sin responder** — son las que solo un despacho de este nivel te va a resolver bien. Los bloques E y F son "relleno útil" si sobra tiempo. **No gastes la hora en lo que el notario ya te resolvió.**

CÓMO APROVECHAR LA HORA (léelo antes de entrar)

1. **Envía documentación por adelantado** si puedes: el borrador de escritura + estatutos y el inventario. Que Sara llegue con el caso leído multiplica el valor de la hora. Si no da tiempo, llévalos impresos.
 2. **Abre con el resumen de 2 minutos** (justo abajo). No la hagas reconstruir el caso.
 3. **Prioriza:** entra directa al Bloque A. Di literalmente: *"Tengo tres preguntas que son las importantes, y luego varias de detalle. Empecemos por las tres."*
 4. **Graba o toma notas** (pide permiso para grabar). Vas a querer revisar las respuestas técnicas con calma.
 5. **La última pregunta (F2) es una decisión de negocio:** estás buscando despacho fiscal-mercantil para toda la operación. Garrigues encaja. Úsala para valorar si son tu equipo.
-

RESUMEN DE 2 MINUTOS PARA ABRIR (léeselo tal cual)

"Soy autónomo en Valladolid, facturo unos 600.000 € al año con la marca EKIO (dispositivos de fotobiomodulación y protección electromagnética, e-commerce + consultoría). Quiero **constituir una S.L. operativa, Ekio BioTech, aportando todo mi negocio como unidad económica autónoma**, acogiéndome al régimen de neutralidad fiscal (art. 87 LIS). Después quiero **montar una holding por encima vía canje de valores** (art. 80 LIS). Tengo una patente (modelo de utilidad), marcas registradas y software propio. En los próximos 12-18 meses quiero captar un **préstamo de SODICAL (~200k), otro de ENISA (~200k) y una ronda de inversores privados**. Tengo ya un borrador de escritura y estatutos del notario. Lo que necesito de ti es que me digas si la estructura está bien montada de cara a esa financiación, y qué debo blindar ahora para no tener que deshacerlo cuando entren los inversores."

BLOQUE A — LAS 3 QUE NO ME PUEDO IR SIN RESPONDER

A1. Empresa Emergente (Ley 28/2022): ¿me descalifica haber nacido de mi negocio de autónomo?

Pregunta: "Constituyo la sociedad aportando mi negocio de autónomo (rama de actividad). El art. 3 de la Ley de Startups excluye de la condición de empresa emergente a las que surgen de 'operaciones de reestructuración'. **¿Esta aportación me descalifica para la certificación ENISA de empresa emergente?** Y si me descalifica, ¿hay forma de estructurarlo para conservarla?"

Por qué es la pregunta estrella: la condición de empresa emergente vale mucho dinero — tipo del IS al 15% durante 4 años, aplazamiento de deudas tributarias sin garantías ni intereses, no obligación de pagos fraccionados, y **stock options con 50.000 € exentos**. Si la aportación de negocio la descalifica y no lo sabes, lo descubres tarde. Un despacho como Garrigues sabe exactamente cómo cae esto y si hay margen de estructuración.

Respuesta / notas:

A2. La patente dentro de la operativa: ¿la dejo ahí o la protejo?

Pregunta: "Mi activo más valioso es el modelo de utilidad U202532624 (y un PCT en preparación). Ahora mismo lo tengo dentro de Ekio BioTech, que es la operativa — la sociedad donde está el riesgo de producto y donde se diluye con cada ronda. **De cara a la inversión y a proteger el activo, ¿vosotros la dejaríais en la operativa o la subiríais a la holding o a una sociedad de IP separada?** Si recomendáis moverla, ¿el momento y el coste fiscal de hacerlo ahora frente a hacerlo después de que entren inversores?"

Por qué: esta fue una decisión que tomé por comodidad del inversor en fase seed, asumiendo el coste de perder el Patent Box. Pero Garrigues ve muchas rondas y muchos exits. Quiero su criterio franco sobre si me estoy exponiendo demasiado. Es una decisión potencialmente de seis cifras. **Escucha, no defiendas tu decisión.**

Respuesta / notas:

A3. Validación global: ¿montaríais vosotros esta estructura igual?

Pregunta: "Con el objetivo de captar SODICAL + ENISA + una ronda de equity en 12-18 meses: la secuencia que tengo es **(1) constituir Ekio BioTech por aportación FEAC, (2) canje de valores para meterla bajo Ekio Holdings, (3) ronda con prima de emisión en BioTech. ¿Es lo que montaríais vosotros, o hay algo que cambiaríais ahora** para no tener que deshacerlo cuando entren los inversores?"

Por qué: el coste de rehacer una estructura societaria DESPUÉS de que entren inversores es enorme (requiere su consentimiento, genera fricción, cuesta dinero y confianza). El momento de que un top-tier valide o corrija el diseño es AHORA, antes de firmar.

Respuesta / notas:

BLOQUE B — PREPARACIÓN PARA LA INVERSIÓN

B1. Timing del canje a la holding

Pregunta: "¿El canje de valores para subir BioTech a la Holding debo hacerlo **ya, antes de que entre ningún inversor**, mientras tengo el 100% y la sociedad vale poco? ¿Qué riesgo o coste hay si lo dejo para después de

que entre SODICAL o ENISA?"

***Por qué:** intuición a confirmar — el canje conviene hacerlo con Javier al 100% y valoración baja. Si entra un tercero antes, el canje se complica (art. 80 exige mayoría de votos) y la plusvalía diferida es mayor.*

Respuesta / notas:

B2. SODICAL — ¿qué instrumento y dónde entra?

Pregunta: "SODICAL, ¿suele entrar como **préstamo participativo o como capital**? ¿En la operativa (BioTech) o en la holding? ¿Cómo afecta a mi cap table y a mi control?"

Respuesta / notas:

B3. ENISA — ¿puede acceder una sociedad recién creada por aportación no dineraria?

Pregunta: "¿Una sociedad recién constituida **por aportación no dineraria de un negocio (sin caja)** puede acceder a los préstamos participativos de ENISA? Sus requisitos de fondos propios mínimos y de cofinanciación, ¿son compatibles con que mi aportación fundacional sea el negocio y no dinero, y con que la sociedad arranque con tesorería cero?"

***Por qué:** ENISA suele exigir cierta estructura de fondos propios y a veces aportación dineraria de los socios. Mi aportación es en especie y no tengo caja (0 €). Esto puede ser un cuello de botella real para los 200k de ENISA.*

Respuesta / notas:

B4. Instrumento de la ronda de equity

Pregunta: "Para los inversores privados de la ronda, ¿qué recomendáis en España — **ampliación de capital con prima, préstamo convertible, o figura tipo SAFE**? ¿Qué genera menos fricción en la due diligence?"

Respuesta / notas:

B5. Estatutos "listos para inversores"

Pregunta: "¿Qué conviene dejar ya previsto **en los estatutos de constitución** (clases de participaciones, prestaciones accesorias, mayorías reforzadas, arrastre/acompañamiento) para no tener que modificar estatutos en cada ronda? ¿O es mejor estatutos simples ahora y todo al pacto de socios?"

Respuesta / notas:

B6. Phantom equity vs. plan de stock options (ESOP)

Pregunta: "Pensaba premiar a tres colaboradoras vía **phantom equity**. Con la Ley de Startups, ¿me conviene más un **plan de stock options** (con los 50.000 € exentos), que además es más estándar y legible para un inversor? ¿Cómo lo miran los inversores en due diligence — phantom vs. ESOP?"

***Por qué:** el phantom lo elegí para no complicar el cap table y evitar el ISD a las no familiares. Pero si*

somos empresa emergente, las stock options tienen tratamiento fiscal muy bueno y son el estándar que un inversor espera ver. Vale la pena reevaluarlo con quien monta ESOPs habitualmente.

Respuesta / notas:

BLOQUE C — BLINDAJE FISCAL DEL RÉGIMEN FEAC

C1. Motivo económico válido (art. 89.2 LIS)

Pregunta: "¿Cómo redactamos y documentamos la **memoria de motivo económico válido** para que sea inatacable ante una comprobación de la AEAT? ¿Basta con 'entrada de inversores + aislamiento de riesgos + grupo multilínea'?"

Respuesta / notas:

C2. Contabilidad ajustada al Código de Comercio (art. 87.1 LIS)

Pregunta: "Llevo mi contabilidad de autónomo con Holded. ¿Cumple el requisito formal del art. 87.1 para que la aportación se acoja al FEAC? Si no, ¿qué debo regularizar y con cuánta antelación a la firma?"

Por qué: es un requisito que, si no se cumple, **puede tumbar el diferimiento fiscal entero**. Hay que verificarlo antes de firmar, no después.

Respuesta / notas:

C3. Comunicación del FEAC a la AEAT

Pregunta: "La comunicación a la AEAT de acogimiento al régimen FEAC: **plazo, forma y quién la presenta**. ¿Riesgos si se hace tarde o mal?"

Respuesta / notas:

C4. Tipo del 15% de nueva creación

Pregunta: "¿Es compatible el **tipo reducido del 15% de nueva creación** con haber recibido el negocio de un autónomo preexistente, o me lo negará la AEAT por 'continuidad de actividad'? ¿Y cómo se combina con la condición de empresa emergente?"

Respuesta / notas:

BLOQUE D — LIMPIEZA PARA LA DUE DILIGENCE

D1. Cadena de titularidad del software

Pregunta: "El software (EKIO Coach, EKIO APP) lo desarrollamos mi empleado Cristian —cuyo contrato **no tiene cláusula de cesión de IP**— y yo. La app con IA la desarrollamos con AIR Institute (con contrato). **¿Cómo blindo la titularidad al 100% a favor de la sociedad** para que un inversor no encuentre un agujero? ¿Addendum al contrato de Cristian? ¿Qué debo revisar del contrato con AIR Institute?"

Respuesta / notas:

D2. EKIO Bienestar S.L. + aval de Iberaval

Pregunta: "Tengo una sociedad anterior, EKIO Bienestar S.L., que quedará inactiva pero que **avala un préstamo de 80.000 €** que se queda a mi nombre como persona física. ¿Cómo lo gestiono para que no sea una bandera roja en due diligence — sustituyo el avalista, lo cancelo, mantengo la sociedad hibernada?"

Respuesta / notas:

D3. Subvención de la Junta de Castilla y León a devolver (7.000 €)

Pregunta: "Tengo una **subvención de la Junta pendiente de devolver (~7.000 €)**. ¿La dejo en mi esfera personal o hay riesgo de que se considere vinculada al negocio aportado? ¿Puede afectar a futuras ayudas de la nueva sociedad?"

Respuesta / notas:

D4. Freelances sin contrato mercantil

Pregunta: "Tengo 4 colaboradores que **facturan mensualmente sin contrato mercantil escrito**. ¿Qué riesgo hay (falsos autónomos, laboralización) y qué debo formalizar antes de la ronda?"

Respuesta / notas:

D5. Cesión RGPD de la base de datos

Pregunta: "Voy a aportar una **base de datos de 12.400 contactos**. ¿Cómo hago la cesión conforme al RGPD (cambio de responsable del tratamiento) para que sea válida y no un pasivo oculto? ¿Debe hacerse antes de firmar?"

Respuesta / notas:

BLOQUE E — VALIDACIÓN DEL BORRADOR NOTARIAL (si hay tiempo)

E1. Cláusula de libre transmisión a sociedades del grupo

Pregunta: "Quiero poder subir mis participaciones a la holding sin trabas. El borrador del notario **sujeta las transmisiones a sociedades del grupo al mismo derecho de adquisición preferente que a un tercero**. ¿Hay que eximir las expresamente para que el canje no tropiece, o da igual al ser socio único?"

Respuesta / notas:

E2. Valoración de la aportación y responsabilidad (arts. 73-77 LSC)

Pregunta: "Aporto por **55.076 € a coste, sin activar intangibles autogenerados** (base de datos, marca, know-how) — el valor real lo llevo al dataroom del inversor. ¿Es la estrategia correcta (balance limpio) o ajustaría algo? ¿Cómo minimizo la responsabilidad solidaria del socio fundador por la valoración?"

Respuesta / notas:

E3. Objeto social

Pregunta: "¿El objeto social está bien delimitado de cara a la actividad real y a las calificaciones de empresa emergente / ENISA, o le sobra o falta algo?"

Respuesta / notas:

BLOQUE F — CIERRE (si sobra tiempo)

F1. Retribución del administrador

Pregunta: "Como socio único y administrador, ¿me conviene **cargo retribuido o gratuito**? ¿Qué es lo óptimo entre nómina, dividendo y RETA, y para la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades?"

Respuesta / notas:

F2. Domicilio en zona rural (Cubo de Benavente)

Pregunta: "Pongo el domicilio social en Cubo de Benavente (Zamora, zona rural despoblada) para acceder a incentivos. ¿Cómo blindo el '**lugar de dirección efectiva**' para que la AEAT no me recalifique el domicilio fiscal a Valladolid y no pierda las ayudas?"

Respuesta / notas:

F3. ¿Sois vosotros? Alcance y honorarios

Pregunta: "Necesito un despacho que me lleve **toda la operación**: constitución + canje + preparación de la ronda + pacto de socios. ¿Es algo que Garrigues asume para un proyecto de mi tamaño, y en qué horquilla de honorarios se movería?"

Por qué: *estás buscando despacho fiscal-mercantil especializado en FEAC. Garrigues lo es. Esta reunión es también una entrevista. Si te transmiten confianza y el encaje es bueno, podrían ser tu equipo para todo.*

Respuesta / notas:

CHECKLIST — QUÉ LLEVARTE CERRADO DE LA REUNIÓN

- [] ¿Empresa emergente SÍ o NO, y cómo asegurarla? (A1)
- [] ¿IP se queda en la operativa o se mueve? Decisión y momento. (A2)
- [] ¿La estructura se valida o se corrige? (A3)
- [] ¿Hago el canje a la Holding antes o después de la financiación? (B1)
- [] ¿ENISA es viable con aportación no dineraria y caja cero? (B3)
- [] ¿Phantom o ESOP? (B6)
- [] ¿Mi contabilidad de Holded vale para el FEAC? (C2)
- [] Los 3 puntos sucios de DD: aval Iberaval, freelances, RGPD (D2, D4, D5)
- [] ¿Contrato Garrigues para toda la operación? Horquilla de honorarios (F3)

RECORDATORIO DE DATOS DEL CASO (por si te preguntan cifras)

- Facturación: ~600.000 €/año ($\approx$ 1,8 M€ en 3 años). Margen bruto paneles 50 %. Caja: 0 €.
- Aportación: activos 71.805 € a coste · pasivos asumidos 16.729 € (ICO 6.729 + crédito 10.000) · **patrimonio neto aportado 55.076 €** → capital 10.000 € + prima 45.076 €.
- Fuera del aporte: préstamo Iberaval 80.000 € (avalado por EKIO Bienestar), subvención CyL 7.000 € a devolver, marca EkoWifi (M 4286006), stock Spiro ya reincorporado.
- IP: modelo de utilidad **U202532624** (Javier persona física) · nombre comercial **EKIO ELECTROSMOG N 0467723** (concedido) · solicitud de marca **EKIO LIGHT M 4357232** (en trámite) · PCT en preparación (tope prioridad 24/12/2026).
- Financiación objetivo: SODICAL ~200k (Q4 2026), ENISA ~200k (Q1-Q2 2027), ronda equity privada.
- Notario: Alejandro Marcos Hidalgo (oficial: Héctor Tapia). La notaría cierra en agosto — presión para firmar antes.

ADVERTENCIA

Documento de preparación para consultoría. Las respuestas de Garrigues son las que tienen valor profesional; este guion solo ordena las preguntas para aprovechar la hora. Anota literalmente lo que diga Sara, sobre todo en los puntos fiscales (empresa emergente, FEAC, ENISA), que es donde más te juegas.